

1530132-97.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2365276/2019 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 9130937 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 4287/19/325 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 2365276 - 62º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1530132-97.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530132-97.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2365276/2019 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 9130937 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 4287/19/325 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 2365276 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 4287/19/325 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO CESAR OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de PAULO CESAR OLIVEIRA, porque teria cometido os crimes previstos no "caput" do art. 12, da Lei nº 10.826/03, bem como no "caput" do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Consta da exordial que, em 18 de dezembro de 2019, por volta das 12h, na Rua Miguel Auza, nº 25, Capão Redondo, nesta cidade, o acusado possuiria, no interior de sua residência, arma de fogo de uso permitido, uma espingarda, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o acusado estaria guardando e tendo em depósito, para fornecimento e consumo de terceiros, cento e dezessete porções de "maconha" e noventa e seis de cocaína, sem autorização e em

acordo com determinação legal ou regulamentar. O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 108/111. O laudo de exame pericial da arma de fogo está a fls. 112/117. A denúncia foi recebida (fls. 79/80), providência que restou ratificada. O réu, regularmente citado e intimado, ofertou resposta à acusação (fls. 64/72). A instrução processual contou com as oitivas de três testemunhas, sendo, ao final, interrogado o acusado. Em debates, as partes pugnaram pela absolvição do acusado. Com o relato do necessário, PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a serem sanadas, eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a improcedência integral desta ação penal. Os policiais civis Marcelo Francisco e Marcelo Costa relataram que no dia dos fatos foram ao local em razão de informações colhidas em investigação, dando conta do endereço e das características físicas de uma pessoa. Afirmou Marcelo Francisco que se tratava da entrada de uma comunidade, onde há pontos de venda de drogas. Afirmaram ambas as testemunhas que o réu foi abordado no portão de um imóvel e a mochila com as drogas, inúmeras porções, além de embalagens segundo Marcelo Francisco, estaria no quintal. Disseram que o réu confessou que estava com as drogas a mando de terceira pessoa, que o teria coagido. Afirmaram ter apreendido, também, num encanamento ou caixa de esgoto, uma espingarda e um colete ou placa balísticos, tendo o acusado ofertado a mesma justificativa das drogas. Interrogado em juízo, Paulo César negou as práticas delitivas. Disse que morava a cerca de dez quilômetros da casa de sua mãe, onde estava chegando quando foi abordado. Afirmou que os policiais encontraram no quintal do imóvel, onde havia quatro casas, uma sacola com drogas e, ao lado, armas. Afirmou que desconhecia aqueles objetos, mas mesmo assim foi levado à Delegacia de Polícia. Disse que ao ser abordado, os policiais indagaram se conhecia Rafael ou outras pessoas cujos nomes mencionaram. Respondeu negativamente. Esclareceu que no quintal havia um "portãozinho" que possibilitava acesso à casa de sua tia. Disse que trabalhava com transporte de bens de valor. Diante deste frágil panorama probatório é de rigor a observância da máxima "in dubio pro reu". Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE esta ação penal para o fim de ABSOLVER PAULO CESAR DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, com fulcro no inciso VII, do art. 386, do CPP, da imputação de haver infringido a proibição contida no "caput" do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos, bem como a destruição dos demais bens, oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Declaro a perda em favor da União do dinheiro apreendido e auferido pelo condenado com a prática do fato criminoso com fulcro no art. 91, inciso II, alínea "b", do CP. Quanto à arma de fogo observe-se o "caput" do Estatuto do Desarmamento. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se, e, oportunamente, arquivem-se os autos.

São Paulo, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA